

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-14호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○○○처

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

○○○○처 AAA(이하 “징계대상자”)은 ○○○○처 ●●●●부 소속 직원(이하 “신고인”)으로부터 업무보고 중 폭언 등의 직장내 괴롭힘 행위자로 신고(0000. 00. 00.)되었고, 조사위원회 심의결과(0000. 00. 00.) 신고인과 징계대상자는 ◎◎과 ◆◆의 관계로 지위상 우위성이 인정되고, 징계대상자의 행위가 업무지휘권자가 할 수 있는 질책과 훈계를 벗어나 업무의 적정범위를 넘어 신체적·정신적 고통을 주었기에 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 징계대상자는 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

<○○○○처 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

구 분	성 명	나이(만)	입 사 일	직 위	소 속(기간)
피신고인 (징계대상자)	AAA	0000년생(00세)	0000.00.00.	◎◎	○○○○처 (0000.00.00. ~ 현재)
신고인	B	0000년생(00세)	0000.00.00.	◆◆	○○○○처 ●●●●부 (0000.00.00. ~ 현재)

* 인사기록카드 재구성(사건발생 기준)

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

(1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

(1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 동 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

(2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지) ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 동 지침 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

(3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는

법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

(4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. ♀♀♀♀채용 00기로 채용되어 ◇◇◇◇처 □□ □□부, ■■■■처 △△△△부, ▲▲▲▲실 ▽▽▽▽팀 등 부서를 거쳐, 0000. 00. 00. 0급으로 승진하여 ▼▼▼▼처, ◁◁◁◁처, ◀◀◀◀처로 전보되어, 0000. 00. 00.부로 ○○○○처로 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서,

가. 0000년 상반기 보고 중 부적절한 발언

0000. 00. ~ 00.경 ○○○○처 사무실에서 연구과제에 대한 업무보고를 하던 중 징계대상자가 소리를 지르고 책상을 치거나 볼펜을 던지는 등의 행동을 하였고 “아무 생각 없이 회사를 다니느냐”, “생각 없이 월급을 따박따박 받아가는 당신과 같은 사람이 문제다”라는 등의 발언을 하였다.

나. 0000. 00. 보고 중 부적절한 발언

0000. 00. 00.경 ○○○○처 사무실에서 신고인이 ♀♀♀♀과제 참여와 관련한 업무 보고를 하던 중 ●●●●부 CCC와 DDD가 함께 배석한 상태에서 징계 대상자가 보고서를 읽지 않은 채 화를 내며 “회사에서 주는 월급이 아깝다. 차라리 일하지 말고 가만히 있어라. 당신은 월급 따박따박 나오니 아무 생각이 없다. 그게 월급 받아가면서 기생하는 것이다”라는 등의 발언을 하였다.

다. 0000. 00. 보고 중 폭언

0000. 00. 00.경 ○○○○처 사무실에서 신고인과 ●●●●부 CCC, ♣♣♣♣부 EEE가 배석하여 0000. 00. 보고한 ♣♣♣♣과제의 미참여 등에 대해 보고하던 중 징계대상자가 불펜이나 결재판으로 책상을 두드리거나 결재판을 책상 위에 세게 내려놓으면서 “왜 가스공사에 빌붙어있냐”, “니 발이 없냐? 손이 없냐? 입이 없냐? 발이 없어?”, “왜 나에게 오냐고? 한 번만 이야기하면 됐지. 내가 귀머거리야? 귀머거리야? 왜 나한테 들고 오냐는 말이야?”, “이 돼지 같은 놈들아”, “안 알려줬다고 그거 모르면 등신이지”라는 등의 발언을 하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련

징계대상자는 신고인이 0000년 상반기 중에 보고를 하러 온 일은 없는 것으로 기억하고 있으며, 당시 신고인이 보고 중에 질책을 받았다면 그 당시 문제제기를 하였을 것으로 생각한다고 진술하였다.

●●●●부 소속의 FFF는 0000. 00.경 신고인이 징계대상자에게 보고한 이후에 징계대상자로부터 “아무 생각 없이 회사를 다니느냐”, “생각 없이 월급을 따박따박 받아가는 당신과 같은 사람이 문제다”등의 발언을 들었다고 본인에게 말한 적이 있다고 진술하였다.

그리고 본인도 0000. 00. 이전에 징계대상자에게 보고를 하러 갔을 때 당시 보고 주제와 무관하게 징계대상자로부터 “너무 편하게 회사생활을 하니까 쓸데 없이 일을 한다”등의 발언을 들어 모욕감을 느꼈지만 그러려니 하고 넘어간 바

있고, 평상시에도 징계대상자가 업무와 무관하게 “너무 편하게 다닌다” 등의 발언을 한 적이 있다고 진술하였다.

징계대상자는 0000년 상반기 중에는 신고인을 만난 적이 없다고 진술하고 있으나 신고인이 징계대상자의 행위와 발언을 구체적으로 진술하고 있는 점과 참고인도 징계대상자가 직원들의 업무수행을 무시하거나 폄하하는 발언을 하였다고 진술하고 있는 점 등을 볼 때 0000년 상반기 중 징계대상자의 부적절한 발언이 있었던 것으로 보는 것이 타당하며 징계대상자의 해당 행위는 업무의 적정범위를 넘어 신고인의 직장생활을 비난하고 인격을 모독한 것으로 신고인에게 정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 수준의 부적절한 행위로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련

징계대상자는 0000. 00.초 ●●●●부의 CCC가 새로 온 이후 갑자기 신고인과 CCC가 찾아와 ☞☞☞☞과제에 참여하겠다고 하였는데 공사의 부담분이 00억 원을 넘었고 신청 마감일이 00. 00.로 기간이 촉박한데 보고서도 2 ~ 3페이지 정도라 내용 준비가 부실해 보였고 회사의 전략과도 동떨어져 있다고 생각해 보고서 내용을 읽지 않았고, 과제 참여를 반대하기 위해 발언한 바 있지만 내용은 구체적으로 기억나지 않고 보고자들이 GGG과 HHH의 의견을 확인해서 추진해도 좋다는 의견이 있다면 과제참여를 고려해 보겠다고 절충안을 제시한 대화 흐름만 기억한다고 진술하였다. 그리고 신고인이 당시 급박하게 과제를 하겠다고 보고하러 온 것이 불쾌하였고 구체적인 내용이 기억나지 않지만 신고인의 항의가 있었고 그에 대해 반박한 정도만 기억한다고 진술하였다.

신고인은 당시 징계대상자의 발언을 들은 후 “제가 아무 생각없이 회사를 다닌

적도 없고, 월급만 따박따박 받아간 적도 없습니다”라고 항의하였으나 징계대상자는 그 뒤에도 10분 정도 혼자서 말을 이어가며 질책하였다고 진술하였다.

●●●●부 CCC는 신고인과 함께 보고하러 가서 징계대상자가 신고내용과 비슷한 발언을 하였고 신고인이 항의한 것도 사실이며, 이후 다른 자리에서도 징계대상자로부터 “쓸데없는 과제들을 왜 계속하느냐”식의 발언을 들은 바 있으며 징계대상자가 평소에도 그런 투로 이야기를 많이 하는 편이라고 진술하였다.

●●●●부 DDD는 당시 징계대상자가 보고서를 읽지 않고 갑자기 화를 내며 신고내용과 비슷한 발언 외에도 “당신들이 심봉사냐”, “내가 왜 당신들 길을 안내해줘야 하느냐”, “나는 당신들 방어만 하는 사람이나” 등의 발언을 하여 신고인이 항의하였지만 징계대상자가 그 이후에도 말을 이어갔는데 어떤 말인지 정확히 기억하지는 못하고 보고 사안과 무관한 다른 부서에 대한 이야기도 했다고 진술하였다.

징계대상자는 당시 불쾌했던 감정이나 전반적 대화 흐름만 기억하고 구체적인 발언은 기억나지 않는다고 진술하고 있지만 신고인과 참고인들이 당시 상황과 발언을 구체적으로 진술하고 있는 점 등으로 볼 때 징계대상자의 부적절한 발언이 있었던 것으로 판단되며, 해당 행위는 업무지휘권자가 할 수 있는 질책과 훈계의 한계를 벗어난 것으로 업무의 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킬 수 있는 수준의 부적절한 행위로 판단된다.

다. 위반행위 ‘다’항 관련

징계대상자는 당시 발언과 행동이 정확하게 기억나지 않지만 평소 사용하는 단어도 아니어서 흥분한 상태에서 질책하다 우발적으로 나온 발언이라 생각하고

있으며, 책상을 손바닥으로 두드리거나 결재판을 책상에 세게 놓은 적이 있다고 진술하였다. 그 이유에 대해 0000. 00. 당시 절충안으로 제시한 GGG와 HHH의 확인을 받은 내용을 보고하지 않고 ●●● 관계자가 절차 간소화나 빠른 진행을 언급한 내용만을 보고하여 신고인에게 유리한 부분만 생각하고 행동하는 모습에 격앙되었기 때문이라고 진술하였다.

그러나 신고인이 본인의 발언과 행동으로 고통을 받았다면 미안하게 생각하고, 문서나 대화를 통해 회사의 정책, 가스연구원의 방향에 대해 여러 차례 언급한 부분이 받아들여지지 않는 것에 대하여 이야기하다보니 강하게 나온 면이 있었고 본인의 행위에 대해 회사의 절차와 결정을 수용하겠다고 진술하였다.

●●●●부 CCC와 ♣♣♣♣부 EEE는 ☞☞☞☞과제의 보고 건과 관련하여 징계대상자로부터 해당 과제를 추진하지 말라는 취지로 이야기를 듣고서 그에 관한 본사 의견을 확인한 후 과제 참여 포기 의사를 밝혔고, 0000. 00. 00. 참여 포기에 대해 ●●●로부터 경고 차원의 추궁을 받았고 재발 방지책을 만들도록 요구받아 0000. 00. 00. 재발방지책에 대한 보고를 하고자 징계대상자를 찾아갔으나 징계대상자가 전후 사정을 듣지 않고 “왜 가스공사에 빌붙어있냐?”, “이 돼지 같은 놈들아”와 같은 발언과 결재판을 책상에 세게 내려놓는 등의 행동을 했다고 진술하였다.

징계대상자도 본인의 발언을 우발적이라 생각하고 결재판을 세게 놓은 적도 있다고 진술하는 등 본인의 행위를 인정하고 있고, 신고인과 참고인들의 진술을 통해서도 징계대상자의 발언 및 행위가 있었던 것으로 판단된다. 징계대상자의 이러한 행위는 비속어와 폭언이 사용되었고 신고인의 업무능력을 무시하거나

신고인을 조롱하는 등의 표현으로 업무지휘권자가 할 수 있는 질책과 훈계의 한계를 벗어난 것으로 업무의 적정범위를 벗어난 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019. 2. 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019. 1. 15. 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, 2019. 7. 16.부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019. 7. 16.부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고

체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①○○○○처 소속으로서 조직의 직장내 괴롭힘을 예방하고 발생 시 대응할 책임이 있는 지위이고, 직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 이수하였음에도 오히려 직장내 괴롭힘을 행하여 품위유지의무를 위반한 점 ②본 행위가 보고 상황에서 일어난 것을 감안하면 신고인만이 아니라 사실상 당시 배석자 전원을 피해자로 볼 수 있는 점 ③최근 언론을 통해 공사가 직장내 괴롭힘 신고가 많은 기관으로 보도되는 등 향후 유사사안의 재발 방지를 위한 기관 차원의 노력이 필요한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재 절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 ○○○○처 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.(감봉)